



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI

REGISTRO GENERALE N. 1173 del 21/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 43 del 21/07/2026

PROPOSTA N. 2104 del 20/07/2026

OGGETTO: ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE, PIAZZE, STRADE ESTERNE, RURALI ED ALTRE DI INTERESSE COMUNALE ANNUALITA 2025/2026. Liquidazione STATO FINALE. CIG B705577AC9. CUP: C86G25000030004.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco di Attribuzione incarichi dirigenziali di titolarità ed interim e assegnazione responsabilità gestionali in caso di assenza, impedimento e/o incompatibilità del Dirigente titolare. Conferma all'Ing. Pasqualino Nicotera;
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Dato Atto che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Visti

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi.

Premesso che

-con determina RS n. 11 del 26/06/2025, RG 1191 del 14/07/2025 veniva impegnata la somma complessiva pari ad € 474.450,00, di cui: € 405.000,00 valore massimo dei lavori, € 15.000,00 quale importo della sicurezza, € 12.450,00 importo per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 42.000,00 importo totale IVA, sul capitolo 1931/1 (piano dei conti 1.03.02.09.008) del bilancio 2025, per la realizzazione dell'intervento ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE, PIAZZE, STRADE ESTERNE, RURALI ED ALTRE DI INTERESSE COMUNALE ANNUALITA 2025/2026;

-con la stessa determina sopra citata, a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, avviata su MEPA (RDO n. 5391887), mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori , sono stati affidati all'impresa COSTRUZIONI STRADALI S.r.l. – PI 00875320798, con sede legale in località Ganguzza SS 280 Km 19,5 – 88044 Marcellinara (CZ) , che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 38,99%, sul valore massimo dei lavori fissato in € 420.000,00;

-veniva nominato quale RUP, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 36/2023, l'Ing. Pasqualino Nicotera, nonché nominato quale direttore dei lavori il geom. Antonio Romano.

Preso atto

-che con determina n. RS 54 del 31/12/2025 , (n. RG 2357 del 31/12/2025), per motivi eccezionali ed imprevedibili in considerazione degli eventi meteorologici del periodo , si è proceduto alla

proroga contrattuale dei "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE, PIAZZE, STRADE ESTERNE, RURALI ED ALTRE DI INTERESSE COMUNALE" agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto originario, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs n. 36/2023;

-che con la stessa determina veniva impegnato l'ulteriore importo complessivo pari ad € 235.200,00 di cui: € 202.500,00 valore massimo dei lavori, € 7.500,00 quale importo della sicurezza, € 4.200,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 21.000,00 importo totale IVA, sul capitolo 1931/1 (piano dei conti 1.03.02.09.008), del bilancio 2025-2027 esercizio 2026;

Richiamati:

- il contratto d'appalto originario, tra il Comune di Lamezia Terme nella persona del Dirigente del Settore Servizi Manutentivi e l'impresa aggiudicataria, sopra detta, stipulato in data 25/07/2025;
- il verbale di consegna dei lavori del 25/07/2025 redatto dal D.L. geom. Antonio Romano e sottoscritto dall'impresa.
- il contratto addendum al contratto principale stipulato in data 18/03/2026 con la ditta COSTRUZIONI STRADALI S.r.l. – PI 00875320798;

Preso atto che i lavori sono stati ultimati in data 22/06/2026, giusto verbale di ultimazione dei lavori di pari data, redatto dal Direttore dei Lavori geom. Antonio Romano, conservato in atti.

Richiamati:

- il Certificato di Regolare Esecuzione, presente in atti, del 30/06/2026 a firma del D.L. geom Antonio Romano nel quale si certifica che i lavori, relativi all'Accordo Quadro per gli interventi di manutenzione ordinaria delle vie , piazze, strade esterne, rurali ed altre di interesse comunale, sono stati regolarmente eseguiti dalla società COSTRUZIONI STRADALI S.r.l. – PI 00875320798, con sede legale in località Ganguzza SS 280 Km 19,5 – 88044 Marcellinara (CZ), in conformità al contratto d'appalto del 25/07/2025 nonché al contratto addendum del 18/03/2026, al Capitolato Speciale d'Appalto, agli elaborati progettuali, agli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori e alle disposizioni del D.lgs 36/2023.
- gli elaborati contabili, presenti in atti, quali:
 - libretto delle misure;
 - registro di contabilità;
 - sommario del registro di contabilità;
 - stato finale dei lavori;
 - relazione sul conto finale.

Ritenuto che nulla osta a procedere alla liquidazione dello STATO FINALE, in favore della ditta sopra detta per i lavori di cui all'oggetto.

Visti:

il Certificato di pagamento n. 3, per il pagamento della rata n. 3 datato 14/07/2026, emesso dal RUP, e sottoscritto dal D.L., dal quale emerge che il credito dell'impresa risulta pari a € 91.712,93 oltre IVA 10% di € 9.171,29;

la fattura FATTPA 12_26 del 14/07/2026 pervenuta elettronicamente ed acquisita in data 14/07/2026 al protocollo dell'Ente con il n.57052, dell'importo complessivo € 100.884,22, di cui € 91.712,93 per lavori ed € 9.171,29 per IVA 10% emessa dall'operatore economico COSTRUZIONI STRADALI S.r.l. – PI 00875320798, con sede legale in località Ganguzza SS 280 Km 19,5 – 88044 Marcellinara (CZ), per la liquidazione relativa STATO FINALE dell'intervento **ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE, PIAZZE, STRADE ESTERNE, RURALI ED ALTRE DI INTERESSE COMUNALE ANNUALITA 2025/2026**, affidatogli ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, e prorogato ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 36/2023.

Richiamato il CIG B705577AC9 acquisito per la procedura che resta invariato rispetto al contratto principale;

Dare atto:

- che nella determina RS 54 del 31/12/2025 , (n. RG 2357 del 31/12/2025), di proroga del contratto, per mero errore materiale, era stato riportato un erroneo CUP;
-che il CUP corretto riferito al presente investimento è C86G25000030004 e pertanto invariato rispetto al contratto originario;

Verificato

- che la ditta appaltatrice dei lavori è in regola il DURC, giusta acquisizione on line del relativo documento-Protocollo INPS_51156247 con validità fino alla data del 13/10/2026.

Ritenuto poter provvedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata FATTPA 12_26 del 14/07/2026;

Considerato:

-la regolarità e la correttezza, del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

-l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento
- amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 -
- Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026 -2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 04.06.2025 recante ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2025-2027 – Approvazione";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato

di approvare gli atti contabili ed il relativo Certificato di Pagamento n.3, per lo Stao Finale dei lavori in oggetto;

di liquidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, l'importo complessivo di € 100.884,22, di cui € 91.712,93 per lavori ed € 9.171,29 per IVA 10%, emessa dall'operatore economico COSTRUZIONI STRADALI S.r.l. – PI 00875320798, con sede legale in località

Ganguzza SS 280 Km 19,5 – 88044 Marcellinara (CZ), per la liquidazione relativa al 2°- SAL, dell'intervento **ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE, PIAZZE, STRADE ESTERNE, RURALI ED ALTRE DI INTERESSE COMUNALE ANNUALITA 2025/2026**, affidatogli ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, e prorogato ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023., acquisita al protocollo dell'Ente al n. 28691 il 31/03/2026, emessa dalla ditta COSTRUZIONI STRADALI S.r.l. – PI 00875320798, con sede legale in località Ganguzza SS 280 Km 19,5 – 88044 Marcellinara (CZ), tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura, e di versare all'Erario l'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);

di prelevare la somma complessiva pari ad € 100.884,22 iva inclusa, dal capitolo 1931/1 "manutenzione strade" – piano dei conti 1.03.02.09.008 esercizio 2026, somma già impegnata con determina n. RS 54 del 31/12/2025 , (n. RG 2357 del 31/12/2025);

di specificare che il CUP corretto riferito alla presente procedura è C86G25000030004, invariato rispetto al progetto principale;

di richiamare il CIG B705577AC9 che rimane invariato rispetto al progetto originario;

di precisare che la responsabilità unica del procedimento è trattenuta dallo scrivente ing. Pasqualino Nicotera.

di attestare ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

di specificare che:

-il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione

trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, dell'rt. 9 del DPR 62/13;

-il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente Piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza;

di disporre, ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme all'albo pretorio on line.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2104 del 20/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 21/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 43 del 21/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	4846	1	1-1312-1	COSTRUZIONI STRADALI SRL	100.884,22

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 21/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.